מרכנתיל בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

לשימוש הבנק - מספר עסקה: _____ / _____ / _____

הוראות תשלום בגין יבוא טובין

תאריך: _____ / _____ / _____

לשימוש הלקוח:

מאת (שם היבואן/המעביר): _____

מס' סניף: _____ **מס' חשבון לחיוב:** _____

❑ **תשלום יבוא ישיר (חשבון פתוח):** *יש למלא סעיפים 1, 2 ו-3*

❑ **תשלום מקדמה** ❑ **טרנזיט (תשלום עבור סחורה שלא מגיעה לארץ)**

❑ **תשלום יבוא במסגרת תיק גובייה מספר** _____ - _____ *יש למלא סעיפים 1 ו-3.*

---

1. אנו החתומים מטה נותנים לכם בזאת הוראה לבצע תשלום/העברה על פי הפרטים עליהם אנו מצהירים בפניכם להלן, תוך חיוב חשבוננו בכל הסכומים, ההוצאות, העמלות, המיסים, ההיטלים וכל יתר הדברים והתשלומים הקשורים בביצוע הוראותינו אלה, זאת בהתאם לנהלים ולכללים הנהוגים ומקובלים אצלכם בעניין זה מזמן לזמן ובכל עת, לרבות ובהתאם ל"כתב התנאים הכלליים" כאמור בדף הנספח, כדלקמן:

2.

מטבע	סכום התשלום / העברה	ערך התשלום / העברה
		❑ תשלום במזומן ❑ תשלום דחוי - ערך ...../...../.....

---

2. אופן הביצוע: *(לתשלום בחשבון פתוח בלבד)*

התשלום יבוצע בסוויפט / בהעברה מחשבון לחשבון בבנק. אחרת נא סמן: ❑ בהמחאה בנקאית.

שם **מלא** של המוטב / הספק: _____

כתובת המוטב / הספק: _____

מספר חשבון המוטב/ מספר IBAN: _____

שם בנק המוטב: _____

קוד סוויפט: _____

כתובת בנק המוטב/הספק: _____

❑ מצ"ב חשבונית מס': _____ ❑ עפ"י עסקה קודמת מס': _____ - _____

---

3. אופן החיוב:

בגין סכום התשלום / ההעברה:

❑ לחייב את חשבוננו בשקלים.

❑ לחייב את חשבוננו במט"ח, במטבע העסקה .

❑ לחייב את חשבוננו מט"ח, במטבע .....

בגין עמלותכם:

❑ לחייב את חשבוננו בשקלים.

❑ לחייב את חשבוננו במט"ח, במטבע העסקה .

❑ לחייב את חשבון מט"ח, במטבע .....

בגין הוצאות סוויפט:

לחייב את חשבוננו, אחרת נא סמן:

❑ לנכות מהתשלום למוטב.

בגין הוצאות הבנק המכותב / המוטב:

על חשבון המוטב, אחרת נא סמן:

❑ לחייב את חשבוננו **(OUR)**.

הצהרת הלקוח:

- **אנו מצהירים כי בידינו /קיבלנו מכם המסמכים, האישורים והאסמכתאות התומכים בביצוע התשלום דלעיל, אותם בדקנו ומצאנו שהם לשביעות רצוננו המלאה. חתימתנו על כתב זה, לרבות כל הפרטים הכלולים בו, מהווה גם "הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי מס במקור" (טופס סמ/114 נוסח חדש של מנהל מס הכנסה ומס רכוש) לפי סעיפים 161-170 לפקודת מס הכנסה. אנו מצהירים כי התשלום למוטב כאמור לעיל הוא עבור יבוא טובין מוחשיים שמס ההכנסה בגינו הוא בשיעור 0%, פרט לתשלום ריבית החייב ניכוי מס כדין.**
- **ידוע לנו כי ההוראה הנ"ל מבוצעת בכפוף להצהרות ולתנאים הכלליים המהווים חלק בלתי נפרד מטופס זה.**
- **ידוע לי כי הוראת העברת התשלום במטבע חוץ, הינה באחריותנו הבלעדית, וכי הכספים המועברים עלולים להיות מוחרמים או מוחזקים ע"י הבנק/ים המכותבים, לאור היבטי סנקציות בינלאומיות/היבטי הלבנת הון ומימון טרור.**

חתימה (וחותמת) הלקוח

חתימת מורשה החתימה וחותמת הסניף

תנאים כלליים

מוסכם ומקובל עלינו כי:

1. לתשומת לבך על מנת לוודא אמיתות הפרטים ולמנוע, ככל הניתן, ניסיונות הונאה, מומלץ, כי בכל התקשרות חדשה עם ספק/מוטב ובכל הודעה על שינוי בפרטיו ו/או בפרטי החשבון שלו, יש לוודא את הפרטים גם באפיק שאינו ממוחשב, לדוגמא בשיחת טלפון עם איש הקשר המוכר לך אצל הספק/המוטב.
2. ערך ההעברה יקבע ע"י הבנק בשים לב לסוג מטבע ומועד ביצוע ההוראה בפועל.
3. בכל מקרה, ביצוע ההוראה כפוף לאישור הגורמים העסקיים המתאימים בבנק. מודגש כי בהעדר האישור כאמור לא תבוצע ההוראה.
4. ביצוע התשלום/ההעברה כפוף לדיני המדינה/המדינות בחו"ל הקשורות בכך, וכן לנהלים ולכללים הנהוגים ומקובלים בבנק המוטב בחו"ל.
5. אנו נישא בכל ההוצאות והתוצאות הקשורות בבעיות שיתעוררו בעניין פרטי המעביר או המוטב, כפי שנמסרו על ידינו. ידוע לנו כי פירוט העמלות יימסר לנו לאחר ביצוע הפעולה המבוקשת.
6. יבוא טובין בתנאי "דוקומנטים לגבייה", נעשה בכפוף לכללים האחידים של דוקומנטים לגבייה של לשכת המסחר הבינלאומית (ICC) כפי שיהיו בתוקף בעת התשלום.
7. התשלום/ההעברה יתבצעו על ידיכם לפי השער/השערים הנהוגים ומקובלים אצלכם בקשר לכך במועד הביצוע.
8. אתם תבצעו את הוראתנו זו, כולה או חלקה, בהתאם לאפשרויותיכם ובמועד שיקבע על ידיכם. במקרה של אי ביצוע, מלא או חלקי, תודיעו לנו על כך.
9. שחרור טובין/סחורות הנעשה על ידינו בטרם הגיעו הדוקומנטים המתייחסים אליהם ובדיקתם כראוי על ידיכם וכן על ידינו – נעשה על אחריותנו הבלעדית והיחידה ואנו בלבד נישא בכל ההוצאות ו/או התוצאות במקרים של אי התאמות, פגמים, נזקים, הפרשים, הפסדים וכיוצ"ב, על חשבוננו בלבד.
10. קבלת המסמכים לידינו מכם מהווה לצורך כל עניין ודבר, הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת מצידנו כי המסמכים הם בסדר גמור ומתאימים לחלוטין לתנאי העסקה עם הספק ללא כל הסתייגות מצידנו ולפיכך מוסכם בזה במפורש כי לא נהיה רשאים במקרה זה וכמו כן נהיה מנועים מלעשות ו/או ליזום כל פעולה ו/או מעשה ו/או הליך או כל דבר אחר כדי למנוע ו/או להפריע ו/או לעכב את התשלום לבנק הקורספונדנט בחוץ לארץ ו/או לספק בחוץ לארץ ו/או לעשות בו שינוי כלשהו, אלא אם נקבל קודם לכן את הסכמת כל הצדדים המעורבים לרבות הספק, הבנק הקורספונדנט, הבנק וכו' בכתב ומראש. בהקשר זה אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע התשלום כרוך בהסדרים כללים ונוהגים בינלאומיים מקובלים בין הבנקים ובמסחר הבינלאומי ולכן אנו מתחייבים ואחראים כלפי הבנק לבדוק היטב את המסמכים ולהעביר את הערותינו בטרם מסירתם לידינו וקבלתם לחזקתנו.
11. אנו מתחייבים לשפות ולפצות אתכם בגין כל נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות ו/או חיובים שיחולו עליכם ו/או שתישאו בהם ו/או שתהיו צפויים לשאת בהם בכל הקשור והנוגע לביצוע הוראותינו דלעיל בכל סכומים שהם ובכל זמנים שהם, ללא הגבלה, בגין כל מקרים, אירועים, עילות, תביעות, צווים, הגבלות, איסורים, דינים, צווים, חוקים, פסקי דין, הוראות במדינת ישראל ו/או בכל מדינה אחרת בחו"ל וכיוצ"ב באופן שאנו נישא בכל ההוצאות והתוצאות שיגרמו לכם בעניין זה, על חשבוננו ועל אחריותנו ובקשר לכך נשלם לכם כל סכומים שתדרשו מאתנו, לפי דרישתכם הראשונה, בכל עת. אתם תהיו רשאים לחייב את חשבוננו, הנ"ל אצלכם בכל סכום דרישה כאמור, על דרך של קיזוז, לזכות עצמכם, ותנאי חשבוננו על הנ"ל יחולו גם על חיובים אלה שיבוצעו כאמור על ידיכם.
12. כתב זה מהווה ויהווה תמיד חלק בלתי נפרד מכתב תנאים כלליים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם בחתימתנו וכן מכל יתר מסמכי חשבוננו בבנק החתומים על ידינו ובין היתר מכל הבטוחות והערובות בקשר עם חשבוננו בבנק כפי מצבם במועד חתימתו של כתב זה ו/או כפי שיהיו בעתיד מזמן לזמן בהתאם לרישומי הבנק בכל עת המחייבים ו/או יחייבו אותנו בכל עניין ודבר באופן שיש לקוראם ביחד, כמקשה אחת, בהמשך וברצף אחד, כתנאים מתנאיהם, המשלימים זה את זה והמוסיפים זה על זה (להלן ביחד ולחוד – "**כתב התנאים הכלליים**").
יודגש, למען הסר ספק, כי כל הביטויים, המונחים והמילים בכתב זה, פירושם, הגדרתם ומשמעותם – כמפורט בכתב התנאים הכלליים וכך גם כל התנאים, ההוראות, הכללים והדברים האמורים והמפורטים בכתב התנאים הכלליים בחתימתנו יש לראותם לצורך כל עניין ודבר כאילו נכתבו ונרשמו גם בכתב זה כחלק בלתי נפרד מתנאיו, והנאמר בו. מודגש כי כתב התנאים הכלליים בחתימתנו נמצא ברשותנו ומוחזק על ידינו.
13. ידוע לנו כי אם לא ניתנה הוראה אחרת, הבנק יפעל עפ"י תנאי העסקה הקודמת.